

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та
фахівців з реабілітації закладів охорони здоров'я»

1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації закладів охорони здоров'я» (далі – проєкт постанови), розроблено з метою забезпечення фінансових гарантій для медичних та фармацевтичних працівників.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт постанови розроблено на виконання частини четвертої статті 8 Закону України «Про оплату праці», пункту «ж» частини першої статті 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я».

Зокрема, частиною четвертою статті 8 Закону України «Про оплату праці» визначено, що мінімальний розмір оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я визначається Кабінетом Міністрів України, у тому числі з дотриманням гарантій щодо мінімальної заробітної плати.

Пунктом «ж» частини першої статті 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» визначено, що медичні і фармацевтичні працівники мають право на оплату праці у державних та комунальних закладах охорони здоров'я у розмірі, не нижчому, ніж визначено Кабінетом Міністрів України, у тому числі з дотриманням гарантій щодо мінімальної заробітної плати.

На виконання вищезазначених норм, виникла необхідність в розробці постанови Кабінету Міністрів України, якою визначатимуться мінімальні розміри оплати праці медичним, фармацевтичним працівникам та фахівцям з реабілітації в закладах охорони здоров'я державної або комунальної форми власності.

Відповідно, працівники, які працюють на повну ставку, не можуть отримувати заробітну плату меншу, ніж буде визначена цією постановою. У випадках, коли працівнику буде встановлено неповний робочий день/тиждень або працівник не у повному обсязі виконуватиме затверджену норму тривалості робочого часу, оплата праці здійснюватиметься пропорційно до відпрацьованого часу.

Запропоновані зміни дозволять з 01 січня 2023 року підвищити базову заробітну плату медичним, фармацевтичним працівникам та фахівцям з реабілітації закладів охорони здоров'я державної та комунальної власності. При цьому, згаданий вище рівень заробітної плати не є фіксованим і може бути збільшений керівником закладу охорони здоров'я шляхом встановлення доплат та надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Разом з цим, для медичних працівників, які залучені виключно до надання первинної медичної допомоги (лікарів або інших медичних працівників, які

входять до команди з надання первинної медичної допомоги такого лікаря), пункт 1 цієї постанови застосовується у разі, коли лікаря обрали не менше ніж 70 відсотків пацієнтів оптимального обсягу практики первинної медичної допомоги.

Водночас, для надавачів медичних послуг державної або комунальної форми власності, які мають укладені з Національною службою здоров'я України договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» та «Медична допомога при пологах», вимога щодо мінімальних розмірів заробітної плати визначених цією постановою буде поширюватися лише якщо кількість пролікованих випадків за попередній рік становитиме не менше 809, 533 та 529 відповідно.

3. Основні положення проєкту акта

Проєктом постанови пропонується встановити мінімальний розмір оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації закладів охорони здоров'я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці устанавлюється на рівні не менше:

20 000 гривень для осіб, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров'я (крім лікарів-інтернів), а також посади фармацевтів у закладах охорони здоров'я (крім фармацевтів-інтернів), посади професіоналів у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я та посади професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров'я;

13 500 гривень для осіб, які займають посади у закладах охорони здоров'я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів).

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру враховуються основна, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

Закон України «Про оплату праці»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проєкт постанови не потребує додаткових видатків з державного та/або місцевих бюджетів.

У зв'язку із запропонованими змінами фінансування оплати праці медичним, фармацевтичним працівникам та фахівцям з реабілітації в закладах охорони здоров'я державної або комунальної форми власності (які долучені до

надання медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення) відбуватиметься в рамках видатків, які передбачені на реалізацію програми медичних гарантій у 2023 році згідно бюджетної програми КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення».

Оплата праці медичним, фармацевтичним працівникам та фахівцям з реабілітації в закладах охорони здоров'я державної або комунальної форми власності (які не долучені до надання медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення) буде здійснюватися відповідно до затверджених бюджетних програм відповідних відомств та установ.

Фінансово-економічні розрахунки додаються.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не потребує проведення публічних консультацій.

Проект постанови не стосується прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Державним управлінням справами, Національною службою здоров'я України та Національною академією медичних наук України.

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проект постанови потребує погодження зі спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок та спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

7. Оцінка відповідності

У проекті постанови відсутні положення, що стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Проект постанови потребує направлення до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів для проведення експертизи на відповідність зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (Acquis EC).

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

Громадська гендерно-правова експертиза не проводилась.

Проект постанови потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

8. Прогноз результатів

Реалізація проекту постанови матиме вплив на інтереси медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації в закладах охорони здоров'я державної або комунальної форми власності.

Реалізація проекту постанови не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона	Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону	Пояснення очікуваного результату
Медичні, фармацевтичні працівники та фахівці з реабілітації	матиме позитивний вплив	Прийняття проекту постанови дозволить забезпечити додаткові фінансові гарантії шляхом встановлення базової заробітної плати на ринковому рівні

Міністр охорони здоров'я України

Віктор ЛЯШКО

«__» _____ 2022 року